

RAJA MUHAMMAD ARIF BIN RAJA ISMAIL

lwn.

KETUA PENDAKWA SYARIE

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Haji Othman Bin Ibrahim (Ahli Panel)

10 Ogos 2020/20 Zulhijjah 1441H

Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-189-0007-2018

(Rayuan Terhadap Keputusan Lanjut Tempoh Memfailkan Petisyen Rayuan)

Peguam Syarie Perayu: Musa Bin Awang daripada Tetuan Musa Awang & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Rayuan ini adalah terhadap keseluruhan keputusan yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 19 April 2018 dalam kes Saman No. 10400-189-0018-2017. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah sebagaimana berikut;

1.1 Permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan Petisyen Rayuan

diluar waktu bagi kes Jenayah Bil. 10022-143-0047-2017 dalam Mahkamah Rendah Syariah Daerah Klang adalah ditolak.

1.2 Hukuman Mahkamah Rendah Syariah Daerah Klang pada 16 Mac 2017 adalah dikekalkan berkuatkuasa dalam tempoh 7 hari selepas dimeterai.

2) Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 12 Disember 2018 dan mengemukakan lima (5) Petisyen Rayuan pada 5 Mac 2019 seperti di muka surat 86-90 Rekod Rayuan.

FAKTA KES

3) Perayu telah disabitkan bersalah atas kesalahan berkhawat oleh Mahkamah Rendah Syariah Klang pada 16 Mac 2017 dan telah dijatuhkan hukuman supaya Perayu ditahan di Baitul Iman, Hulu Selangor selama tempoh tiga (3) bulan mulai dari tarikh tersebut. Tidak puas hati dengan keputusan tersebut, Perayu melalui Peguam Syariannya pada tarikh yang sama telah memfailkan Notis Rayuan untuk merayu terhadap keseluruhan keputusan tersebut dan telah memperolehi perintah penggantungan pelaksanaan perintah pada hari yang sama.

5) Pada 10 Ogos 2017, Mahkamah Rendah Syariah Klang telah menyerahkan Notis Perakuan Alasan Penghakiman Sudah Siap serta Alasan Penghakiman kepada Peguam Syarie Perayu. Walau bagaimanapun Perayu melalui Peguam Syarienya telah gagal untuk mengemukakan Petisyen Rayuan dalam tempoh 10 hari selepas salinan Alasan Penghakiman tersebut disampaikan. Notis tersebut hanya diserahkan bersekali dengan salinan Alasan Penghakiman sahaja tanpa dilampirkan dengan Nota Keterangan atau Catatan Perbicaraan.

6) Peguam Syarie Perayu berpandangan bagi penyediaan Petisyen Rayuan beliau juga perlu merujuk kepada Nota Keterangan atau Catatan Perbicaraan memandangkan beliau tidak mewakili Perayu dalam kes induk yang dirayu. Selain itu, terdapat kesilapan dalam Alasan Penghakiman yang dibekalkan oleh Mahkamah yang mana nombor Kad Pengenalan Perayu yang dicatatkan dalam Alasan Penghakiman adalah salah dan perlu dipulangkan kepada Mahkamah untuk diperbetulkan. Alasan Penghakiman tersebut juga tidak mempunyai muka surat yang menyukarkan Peguam Syarie Perayu untuk membuat rujukan dalam Petisyen Rayuan dan penghujahan.

7) Perayu kemudiannya pada 5 Oktober 2017 telah memfailkan Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Petisyen Rayuan melalui Permohonan No. 10400-189-0018-2017.

8) Pada 19 April 2018, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan bahawa Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan Petisyen Rayuan dan seterusnya mengekalkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

10) Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami berpendapat terdapat satu sahaja isu dalam rayuan ini yang perlu kami timbangkan iaitu sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak permohonan Perayu untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Petisyen Rayuan.

11) Terlebih dahulu kami ingin memaklumkan bahawa kuasa untuk membenarkan atau tidak membenarkan permohonan perlanjutan tempoh masa bagi apa-apa perbuatan termasuklah pemfailan Petisyen Rayuan diluar tempoh adalah kuasa budibicara Mahkamah sepertimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Seksyen 238. Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

12) Dalam menimbangkan rayuan ini, kami juga dipandu oleh beberapa keputusan kes Mahkamah Rayuan Syariah antaranya, kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009***, kes ***Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***.

13) Berdasarkan penelitian kami terhadap rekod rayuan, kami berpuas hati membuat dapatan seperti berikut;

13.1 Perayu telah lewat sebanyak 45 hari dalam memfailkan Petisyen Rayuan iaitu dikira bermula daripada 21 Ogos 2017 sehingga Permohonan lanjut tempoh didaftarkan.

13.2 Antara alasan kelewatan yang dikemukakan oleh Perayu ialah;

- i) Notis Perakuan tersebut hanya diserahkan bersekali dengan salinan Alasan Penghakiman sahaja tanpa dilampirkan sekali Nota Keterangan atau Catatan Perbicaraan, sedangkan untuk proses menyiapkan Petisyen Rayuan tersebut perlu juga melihat kepada Nota Keterangan atau Catatan Perbicaraan.
- ii) Timbul kekhilafan di mana Peguam Syarie perlu memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan salinan Nota Keterangan atau Catatan Perbicaraan, setelah pihak Mahkamah Rendah Syariah Klang tidak menyerahkan sesalinan tersebut bersekali dengan Alasan Penghakiman.
- iii) Masa yang diperlukan untuk memohon dan mendapatkan Nota Keterangan atau Catatan Perbicaraan tersebut dari Mahkamah dan telah menyebabkan tempoh 10 hari yang diperuntukkan dalam undang-undang tersebut telah tamat atau luput.

- iv) Terdapat kesilapan dalam Alasan Penghakiman yang dibekalkan di mana nombor kad pengenalan Perayu yang dicatatkan dalam Alasan Penghakiman tersebut adalah salah dan perlu dipulangkan kepada Mahkamah untuk diperbetulkan.
- v) Tiada muka surat pada Alasan Penghakiman yang dibekalkan yang menyukarkan Peguam Syarie untuk membuat rujukan dalam Petisyen Rayuan dan Penghujahan.

14) Untuk menimbangkan rayuan ini kami merujuk pada peruntukan Seksyen 138 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003;

Seksyen 138. Tatacara rayuan.

(1) Tertakluk kepada seksyen 136 dan 137, mana-mana orang yang tidak berpuas hati dengan mana-mana penghakiman, hukuman atau perintah yang diumumkan oleh mana-mana Mahkamah Rendah Syariah dalam sesuatu kes atau perkara jenayah yang kepadanya dia ialah suatu pihak, boleh membuat rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah terhadap penghakiman, hukuman atau perintah itu berkenaan dengan apa-apa kesilapan undang-undang atau fakta atau atas alasan bahawa mana-mana hukuman dikatakan keras berlebihan-lebihan atau dikatakan tak memadai, dengan mengemukakan, dalam masa empat belas hari dari masa penghakiman, hukuman atau perintah itu dijatuhkan atau dibuat, kepada

Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah itu suatu notis rayuan dalam lima salinan yang dialamatkan kepada Mahkamah Tinggi Syariah.

(2) Tiap-tiap notis rayuan hendaklah mengandungi suatu alamat di mana apa-apa notis atau dokumen berkaitan dengan rayuan itu boleh disampaikan kepada perayu atau kepada Peguam Syariyenya.

(3) Apabila sesuatu notis rayuan telah dimasukkan, Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat hendaklah membuat suatu salinan bertandatangan bagi alasan keputusan dalam kes itu dan menyebabkan alasan keputusan itu disampaikan kepada perayu atau Peguam Syariyenya dengan meninggalkan salinan itu di alamat yang disebut dalam notis rayuan itu atau dengan menghantarnya melalui pos berdaftar yang dialamatkan kepada perayu di alamat itu.

(4) Dalam masa sepuluh hari selepas salinan alasan keputusan itu disampaikan menurut subseksyen (3), perayu hendaklah mengemukakan kepada Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah di mana perbicaraan itu telah diadakan, suatu petisyen rayuan dalam lima salinan yang dialamatkan kepada Mahkamah Tinggi Syariah.

(5) Jika perayu dalam masa yang diperuntukkan dalam subseksyen (1) bagi pengemukaan notis rayuannya telah memohon suatu salinan nota-nota keterangan yang direkodkan oleh Hakim semasa perbicaraannya, dia hendaklah mengemukakan petisyen rayuannya sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen (4)—

(a) dalam masa yang diperuntukkan oleh subseksyen itu; atau

(b) dalam masa sepuluh hari dari tarikh notis ditinggalkan di alamatnya bagi penyampaian yang dinyatakan dalam subseksyen (2) bahawa suatu salinan nota-nota keterangan boleh didapati dengan percuma,

mengikut mana-mana tempoh yang lebih panjang.

15) Berdasarkan rujukan pada peruntukan Seksyen 138 (3) dan Seksyen 138 (5) di atas, kami ingin membuat tindakan pembetulan

berkaitan ulasan YA Hakim Bicara pada Perenggan 16 Alasan Penghakiman yang menyatakan;

“ Peruntukan ini jelas menunjukkan Nota Keterangan hendaklah dimohon oleh orang yang hendak merayu terhadap keputusan yang diputuskan semasa Notis Rayuan dikemukakan di Mahkamah yang mengeluarkan keputusan tersebut. Ia bermaksud, Nota Keterangan hendaklah dimohon bersekali dengan pemfailan Notis Rayuan dan di dalam kes ini ia hendaklah dimohon pada 16.03.2017, namun ia tidak berlaku. Sebaliknya, Peguam Syarie Pemohon sendiri mengakui di Perenggan 10(ii) Afidavit Sokongan Pemohon yang mana Peguam Syarie Pemohon perlu memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan salinan Nota Keterangan setelah pihak Mahkamah Rendah Syariah Klang tidak menyerahkannya bersekali dengan Alasan Penghakiman.”

16) Dengan hormatnya kami tidak bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa *Nota Keterangan hendaklah dimohon bersekali dengan pemfailan Notis Rayuan.* Penggunaan perkataan *hendaklah* menunjukkan perbuatan tersebut mesti dilakukan dan jika tidak dilakukan menjadi satu ketidakaturan sedangkan bila kita amati peruntukan Seksyen 138 (5), ianya dimulai dengan perkataan “Jika” yang memberi kefahaman bahawa tindakan memohon Nota Keterangan tersebut tidak semestinya dibuat tetapi ia merupakan pilihan

memandangkan Seksyen 138(3) dan (4) jelas menyebut dengan penyampaian sesalanan alasan keputusan, Perayu boleh dan Perayu terikat untuk memfailkan Petisyen Rayuan dalam tempoh 10 hari yang ditetapkan.

17) Walau bagaimanapun kami bersetuju dengan pihak Responden dan YA Hakim Bicara bahawa untuk mendapatkan Nota Keterangan, pihak Perayu perlu membuat permohonan kepada Mahkamah. Ini kerana Nota Keterangan tersebut tidak secara automatik dibekalkan oleh Mahkamah bagi tujuan Perayu menyediakan Petisyen Rayuan, apabila Perayu memfailkan Notis Rayuan sebagaimana yang lazim dipraktikkan dalam tatacara rayuan mal. Walau bagaimanapun Nota Keterangan tersebut akan dibekalkan juga oleh Mahkamah kepada pihak-pihak memandangkan penyediaan Rekod Rayuan dalam rayuan jenayah adalah menjadi tanggungjawab Mahkamah.

18) Berbalik semula pada peruntukan Seksyen 138 di atas, kami ingin memberi panduan bahawa ketiadaan Nota Keterangan tidak boleh dijadikan alasan untuk pihak Perayu tidak menyediakan Petisyen Rayuan apabila Perayu telah menerima sesalanan Alasan Penghakiman daripada Mahkamah Yang Dirayu kerana berdasarkan peruntukan Seksyen 138 (4) jelas dinyatakan bahawa Petisyen Rayuan hendaklah disediakan dalam masa 10 hari selepas alasan keputusan itu

disampaikan. Ini menunjukkan bahawa Petisyen Rayuan boleh dibuat hanya berdasarkan sesalanan alasan keputusan daripada YA Hakim Bicara tanpa perlu merujuk pada Nota Keterangan, lebih-lebih lagi dalam keadaan Perayu mengaku salah dan tidak melibatkan perbicaraan penuh.

19) Apabila Perayu memfailkan Notis Rayuan dan dalam masa yang sama ada membuat permohonan untuk mendapatkan sesalanan Nota Keterangan maka tempoh 10 hari bagi penyediaan Petisyen Rayuan akan dikira bermula mengikut mana-mana tempoh yang lebih panjang daripada tarikh penyampaian Alasan Penghakiman atau Nota Keterangan.

20) Dalam rayuan ini kami dapati kelewatan pemfailan Petisyen Rayuan adalah berpunca daripada kekhilafan Peguam Syarie dalam memahami tatacara rayuan jenayah kerana mengandaikan tatacaranya sama dalam rayuan mal. Ini menyebabkan Perayu telah lewat memfailkan Petisyen Rayuan kerana menunggu Nota Keterangan daripada Mahkamah dan tatkala menyedari Nota Keterangan tidak dibekalkan dengan Alasan Penghakiman maka Peguam Syarie Perayu telah membuat permohonan kepada Mahkamah untuk mendapatkan Nota Keterangan pada 29 Disember 2017, walau bagaimanapun tempoh pemfailan Petisyen Rayuan 10 hari telah lama tamat.

21) Sebagai peringatan kami ingin menyatakan kekhilafan dalam memahami tatacara asas ini seharusnya tidak dilakukan oleh Peguam Syarie kerana Peguam adalah orang yang profesionnya mengemukakan tuntutan atau pembelaan di Mahkamah, memberi nasihat atau bantuan guaman kepada pelanggan. Peguam Syarie bertindak berasaskan prinsip ‘wakalah bi al-khususmah’. Wakalah bererti menjaga, melengkapkan dan menyerahkan. Seseorang dikatakan “wakil” seertinya orang itu adalah penjaga, penjamin atau pelengkap ataupun kepadanya diserahkan sesuatu hal untuk dilakukan. Menurut Almarhum Syaikh Mohd Abu Zuhrah, Peguam Syarie ialah seorang yang alim mengenai undang-undang yang mampu mencari kebenaran pihak yang benar dan menolak kepalsuan pihak yang bersalah bersandarkan kepada ilmunya mengikut kehendak undang-undang dalam menegakkan hak dan kewajipan dan pengekalan dan pengukuhan kepada kebebasan awam. Namun malang bagi anak guam disebabkan kecuaiian dan kelemahan Peguam Syarie telah memberi kesan kepada hak anak guam untuk meneruskan rayuan.

22) Kami bersetuju dengan ulasan YA Hakim Bicara bahawa tujuan prosedur ditakninkan adalah untuk menguruskan perjalanan prosiding agar berjalan selari dan lebih teratur demi menegakkan ketidakadilan dan penyalahgunaan proses mahkamah. Undang-undang dengan jelas membenarkan rayuan daripada apa-apa keputusan, sabitan atau hukuman

tetapi tidaklah semudah yang difikirkan boleh dibuat dengan sewenang-wenangnya tanpa perlu mengikut prosedur yang ketat sehingga Hakim Bicara begitu mudah tergugat. Kecuaian dalam melaksanakan prosedur penting ini memberi anggapan kepada Mahkamah bahawa Pemohon tidak berusaha untuk melepaskan dirinya dari hukuman walaupun perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah adalah jelas, boleh dirayu mengikut prosedur yang ditetapkan. Kegagalan Pemohon mendapatkan salinan Nota Keterangan dan pemfailan Petisyen Rayuan dalam masa yang dibenarkan merupakan kecacatan material dan tidak sepatutnya dilakukan.

23) Sekali lagi kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa permohonan perlanjutan tempoh masa ini merupakan kuasa budibicara Mahkamah. Dalam melaksanakan kuasa budibicara ini Mahkamah Rayuan Syariah telah memberi panduan dalam beberapa kes yang telah kami nyatakan di peringkat awal ulasan. Setelah membuat penelitian secara mendalam, kami dapati dalam rayuan ini YA Hakim Bicara tidak mengulas berkaitan faktor kesilapan Peguam Syarie, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan. Berdasarkan pemerhatian kami, kekhilafan dalam memahami tatacara rayuan jenayah ini jarang berlaku di peringkat Mahkamah yang mendengar rayuan dan ia belum pernah dilaporkan. Malahan di hadapan kami ia merupakan kes pertama yang kami temui. Ini menunjukkan bahawa kekhilafan ini bukanlah suatu kekhilafan yang

benar-benar disengajakan oleh Peguam Syarie dan pada hemat kami demi keadilan YA Hakim Bicara masih boleh menggunakan budibicaranya dengan memberi peringatan serta peluang untuk Peguam Syarie memperkemaskan diri. Tambahan pula dalam rayuan ini kami tidak nampak bagaimana perlanjutan tempoh masa ini jika dibenarkan memprejudiskan pihak Responden.

24) Selanjutnya kami merujuk pada peruntukan Seksyen 140 Enakmen yang sama.

“Hakim Mahkamah Tinggi Syariah boleh, atas permohonan mana-mana orang yang ingin merayu yang dihalangi daripada berbuat demikian atas alasan dia tidak mematuhi sesuatu formaliti atau sesuatu kehendak Enakmen ini, membenarkan rayuan atas apa-apa terma dan dengan apa-apa arahan kepada Mahkamah Rendah Syariah dan kepada pihak-pihak itu sebagaimana yang pada pendapat Hakim itu adalah patut, supaya keadilan substansial boleh dilakukan dalam perkara itu, dan boleh, bagi maksud itu, melanjutkan apa-apa tempoh masa yang ditetapkan oleh subseksyen 138(1) atau (4).

Peruntukan di atas tidak memerlukan pertimbangan Mahkamah terhadap alasan-alasan yang terlalu ketat bagi membenarkan suatu permohonan melanjutkan tempoh masa kerana peruntukan di atas tidak mengkehendaki sedemikian. Apa yang dinyatakan dalam Seksyen 140 tersebut **“supaya keadilan substansial boleh dilakukan dalam perkara itu”**.

25) Walaupun peruntukan 140 tersebut adalah tertakhluk kepada budibicara Mahkamah, yang mana ia menggunakan perkataan “boleh” tetapi dalam mempertimbangkan budibicara ini Mahkamah boleh berbalik kepada Hukum Syarak dan beberapa kes duluan yang pernah diputuskan bagi tujuan keadilan. Hak bagi seseorang untuk membuat rayuan terhadap apa-apa keputusan yang telah dibuat oleh Hakim adalah dibenarkan oleh Hukum Syarak dan prinsip rayuan ini boleh dilihat berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Sad, 38:20 dan beberapa rujukan kes di zaman Rasulullah SAW antaranya kes Zabalah al-Asad dan beberapa kes yang lain di zaman Khulafa’ al-Rashidin yang boleh dirujuk.

26) Dengan hormatnya kami merujuk kes **Scott & English (M) Sdn. Bhd. lwn. Leike Refrigeration & Stainless Industries Sdn. Bhd. & 2 Ors [1994] 3 CLJ 114**, yang menggariskan prinsip perlanjutan tempoh masa seperti berikut:

“Kebenaran melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budibicara Mahkamah dan Mahkamah di dalam melaksanakan budibicaranya akan mengambil kira tempoh kelewatan, alasan kepada kelewatan, kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga tahap prejudis kepada Responden jika

permohonan untuk lanjutan dibenarkan. Kesilapan Peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan juga adalah merupakan satu faktor yang perlu dipertimbangkan.”

Walaupun faktor ini hanyalah bentuk panduan bagi melaksanakan budibicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mendatori, ianya bukan keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi Pemohon dalam melaksanakan kuasa budibicara tersebut.

27) Berdasarkan ulasan yang telah dinyatakan di atas maka kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana gagal mempertimbangkan faktor kesilapan Peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan sehingga mengakibatkan hak Perayu untuk merayu tidak dapat diteruskan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah Pihak-Pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu diterima.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Saman No. 10400-189-0018-2017 adalah diakaskan.
3. Perayu dibenarkan memfailkan Petisyen Rayuan dalam tempoh 10 hari mulai hari ini.

Dibaca dan ditandatangani oleh;



.....
YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



.....
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

